

ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ

ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಅಧಿಕಾರವ್ಯಾಪ್ತಿ

ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: _____/2023

((@ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ ಅರ್ಜಿ (ಸಿವಿಲ್) ಸಂ: 25714-17/2019),

ದಿನಾಂಕ: 10ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2023

ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು

ವಿರುದ್ಧ

ಶ್ರೀ ಎಂ. ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಸಾದ್

ತೀರ್ಪು

ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ವಿ. ರಾಮಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್

ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

2. ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೂ (ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗ) ಆಗಿರುವ ಪ್ರತ್ಯರ್ಜಿದಾರನ ಮೇಲೆ

ವಿಧಿಸಲಾಗಿರುವ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ದಂಡವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು ಹೊರಡಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಅವರು ಈ ಮೇಲಿನ ಅಪೀಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

3. ಅಪೀಲುದಾರ-ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಶ್ರೀ ಬಸವ ಪ್ರಭು ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯರ್ಜಿದಾರನ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಶೆಣೈ ಅವರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಲಿಸಿದ್ದೇವೆ.

4. ಪ್ರತ್ಯರ್ಜಿದಾರನನ್ನು ದಿನಾಂಕ 31.01.1995ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ (ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗ) ಎಂದು ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

5. ತೀವ್ರ ದುರ್ನಡತೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪಾದನೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಪ್ರತ್ಯರ್ಜಿದಾರನನ್ನು ದಿನಾಂಕ 25.01.2005ರ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು, ಹಾಗೂ ಆನಂತರ ದಿನಾಂಕ 23.03.2005ರಂದು ಡಿ. ಐ. ಸಂ. 2/2005; ಡಿ. ಐ. ಸಂ. 3/2005; ಡಿ. ಐ. ಸಂ. 4/2005 ಮತ್ತು ಡಿ. ಐ. ಸಂ. 5/2005 ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದ

ದೋಷಾರೋಪಣೆಯ ಜ್ಞಾಪನಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯವಹಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

6. 2005ರ ಡಿ. ಐ. ಸಂ. 2,3,4,5 ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಜ್ಞಾಪನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ನಡೆದವು ಹಾಗೂ ಅದರ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ, ವಿಚಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯು 29.03.2007 ಮತ್ತು 27.04.2007 ರಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಆರೋಪಗಳು ರುಜುವಾತಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಪಗಳು ರುಜುವಾತಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

7. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ತೋರಿಸುವ ನೋಟೀಸುಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ತದನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 04.10.2008ರಂದು ಪ್ರತ್ಯರ್ಜಿದಾರನಿಗೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ನಿರ್ಣಯ ನೀಡಿತು. ಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ಣಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ದಿನಾಂಕ: 19.03.2009ರ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದರು.

8. ವಿಚಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಪ್ರತ್ಯರ್ಜಿದಾರನು ಮೂರು ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಪ್ರತ್ಯರ್ಜಿದಾರನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದನು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ದಿನಾಂಕ 30.11.2011ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದರು.

9. ಅದರಿಂದ ಬಾಧಿತನಾದ ಪ್ರತ್ಯರ್ಜಿದಾರನು ಅಂತರ್-ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಪೀಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದನು. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು, ದಂಡದ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತ್ಯರ್ಜಿದಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬಾರದು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಆ ಅಪೀಲುಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ನಾಲ್ಕು ಅಂತರ್-ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಪೀಲುಗಳ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾದ ಇಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಈ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

10. ನಾವು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತಳೆದ ನಿಲುವಿನ ಸರಿತನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಮುಂದುವರೆಯುವ ಮೊದಲು, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ವಾದಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು

ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಜ್ಞಾಪನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯರ್ಜಿದಾರನ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಸಲಾದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು; ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಆತನ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಚಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕದ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರಿಸುವುದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ನ್ಯಾಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ದೋಷಾರೋಪಣೆ	ದೋಷಾರೋಪಣೆಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ	ವಿಚಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ/ ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
ವಿಚಾರಣೆ ಡಿ.ಐ. ಸಂ. 2/2005			
1	ನ್ಯಾಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ದಾವೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಗಾಗಿ ವಾದಕಾಲೀನ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರೆದು ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆಯ 80(2)ನೇ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿವಿಲ್ ದಾವೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾನೆ.	ಮೊದಲ ದಾವೆ-ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎ.ಜಿ.ಪಿ. (ಮಲ್ಲರಾಜ ಗೌಡ) ಅವರು ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ

		ಎರಡನೇ ದಾವೆ- ಬಲವಂತದಿಂದ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರನು ಮೇಲ್ನೋಟದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು, ನಿಯಮ 3ರ ಆದೇಶ 39ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಥವಾ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.	
2	ನ್ಯಾಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಹಲವಾರು	ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಬೇರೆ	ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ

	ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೂ ಸಹ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಿದ್ದನು.	ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್‌ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿತ್ತು.	
3	ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮತ್ತು ವಾರಂಟುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನ್ಯಾಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಜಾಮೀನೀಯ ಮತ್ತು ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ವಾರಂಟುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.	ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇತರ/ಹಳೆಯ ವಿಷಯಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿತ್ತು.	ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
4	ನ್ಯಾಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ವಾರಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಜರಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಬದ್ಧತೆಗೊಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಾರಂಟುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.	ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇತರ/ಹಳೆಯ ವಿಷಯಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿತ್ತು.	ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
5	ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ, 1963ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ	ಅರಣ್ಯ ಅಪರಾಧದ ಪ್ರಕರಣ -ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ	ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ

	ನ್ಯಾಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿರುತ್ತಾನೆ.	ನಡೆಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು 86, 87ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ದಂತದ ಪ್ರಕರಣವೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು 104 (ಎ) ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಾಗಿತ್ತು, ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಯಾವ ಎ. ಪಿ. ಪಿ. ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತೋ ಅವರನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಎ.ಪಿ.ಪಿ.ಯ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಅವಲಂಬನೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ದುರ್ವರ್ತನೆ ಘಟನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರ ನಂತರ ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆತನನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಸಿಲುಕಿಸಲು	
--	--	---	--

		ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು.	
ವಿಚಾರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿ.ಐ. ಸಂ. 3/2005			
1	ನ್ಯಾಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯು ತೀರ್ಪಿನ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸದೆ, ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬೇಕಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಆ ತೀರ್ಪನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.	ಆರೋಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಕ್ತಲೇಖನ ನೀಡದೆಯೇ ತಾನು ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಪನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಉಚ್ಚರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಕಾರನು ಹೊಸಬನಾಗಿದ್ದು, ಆತನಿಗೆ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಕಾರನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಉಕ್ತಲೇಖನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತನಾಗಿದ್ದನು. ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿರುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಕಾರನು ತನ್ನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಸೇವೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಕಾರನು ಒಬ್ಬ	ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ

		ಅನನುಭವಿಯಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದನು. ಪಠ್ಯವು ಹಲವಾರು ಮುದ್ರಣ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಕಾರನ ಅಸಮರ್ಥತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹಲವಾರು ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಅವನು ಲಿಖಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿದ್ದನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕಾರರಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲರಾಜ ಗೌಡ ಇವರು ಅವನನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಲು ದೂರುದಾರನನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಪಗಳು ಮೂರು ದಾವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ -	
--	--	--	--

		ಎರಡು ಹಣದ ದಾವೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ವಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೂರನೆಯ ದಾವೆಯಲ್ಲಿ, ತೀರ್ಪನ್ನು ಉಕ್ತಲೇಖನ ನೀಡಿ, ಲಿಪ್ಯಂತರಗೊಳಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಠ್ಯವು ಹಲವಾರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡುವಂತೆ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಕಾರನಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಅಲ್ಮೇರಾದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಕೀಲಿಯು ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಕಾರನ ಬಳಿ ಇತ್ತು, ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ತೀರ್ಪಿನ ಬದಲು ಅವನು ಬೇಕೆಂದೇ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಲಾದ ಸಹಿ ಮಾಡಿರದ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಮರು	
--	--	--	--

		ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ, ತನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಸಿಲುಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ವಕೀಲರಿಗೆ ಆತನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು.	
2	ಅವನು 09.10.2002 ರಂದು ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ದಾವೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದನು, ಆದರೆ ತೀರ್ಪಿನ ಉತ್ತರೇಖನವನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 11.10.2002 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.	ಆರೋಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ತೀರ್ಪಿನ ಉತ್ತರೇಖನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತರು ಕುತಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದಾವೆದಾರರಿಂದ/ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೂರುದಾರನು ಒಬ್ಬ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆತನು ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕಾರನಾಗಿಲ್ಲ, ಆತನು ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಕೀಲರಾದ	ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ

		ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಯೋಜಕರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಕಾರನು ಕೂಡ ಹೊಸಬನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಉತ್ತರೇಖನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆತನಿಗೆ ರೂಢಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ತನ್ನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.	
3	ನ್ಯಾಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಓ.ಎಸ್.31/2001ರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.	ಆರೋಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಚ್ಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ತೀರ್ಪುಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅತನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತರು ಕಾರ್ಯಗತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವನ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಕಾರನು ಹೊಸಬನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಉತ್ತರೇಖನ	ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ

		ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತನಾಗಿದ್ದನು, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ.	
4	ನ್ಯಾಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯು 5.2.2002ರಂದು ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ದಾವೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ.	ಆರೋಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಪೂರ್ಣ ತೀರ್ಪನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಮುದ್ರಿತ ತೀರ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಕುತಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರಬಹುದು. ಯಾರಿಂದಲೂ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾತ ಒಬ್ಬ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಕಾರನು ಹೊಸಬನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಉತ್ತರೇಖನಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.	ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ
5	ನ್ಯಾಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯು 23.10.2002 ರಂದು ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ದಾವೆಯಲ್ಲಿ	ಆರೋಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.	ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ

	ತೀರ್ಪನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದನು ಮತ್ತು ತೀರ್ಪಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಆದೇಶ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆರು ದಿನಗಳ ನಂತರವಷ್ಟೇ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು.	ಶಿರಸ್ತೇದಾರರಂತಹ ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಮೂಲ ತೀರ್ಪನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕುತಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರಬಹುದು. ಯಾರಿಂದಲೂ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೂರುದಾರನು ಪ್ರತೀಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಎ.ಪಿ.ಪಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಒಬ್ಬ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಕಾರನು ಹೊಸಬನಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತರೇಖನಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.	
ವಿಚಾರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿ.ಐ. ಸಂ. 4/2005			
1	ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡನೀಯವಾದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯು, ಆಪಾದಿತನ ಪರ ವಕೀಲರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಅವಧಿಪೂರ್ವವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜಾಮೀನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು	ಸೋಮಶೇಖರ್‌ರವರು ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಾದ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದರು, ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಅವರಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನವಿತ್ತು. ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಿರುವ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು,	ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ

	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವಧಿಪೂರ್ವವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ನಂತರ ಆರೋಪಿಗೆ ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ವಾರಂಟಿಗಾಗಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಜಾಮೀನು ರದ್ದತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳ ಪರ ಹಾಜರಾದ ವಕೀಲರು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಲಿಖಿತದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ವಾರಂಟ್, ಸದ್ಭಾವನಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿತ್ತು.	
2	ನ್ಯಾಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆಯ 457ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.	ಅದೇ ಸ್ವತ್ತಿನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ದೂರುದಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ - ಇಬ್ಬರೂ ಎದುರು ಕ್ಲೇಮು ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಧಿವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ	ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ

		ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು.	
3	ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಲು ಆರೋಪಿತರ ಪರ ವಕೀಲರಾದ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.	ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸಹ, ವಕೀಲರು ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಾಗ, ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.	ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
4	ವಕೀಲರಾದ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ಮೊಕದ್ದಮೆಗೆ ಕರೆಯಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಕೀಲರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸದೆ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅದೇ ದಿನ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.		ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
ವಿಚಾರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿ.ಐ. ಸಂ. 5/2005			
1	ನ್ಯಾಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಚಾಪರ್(ಸಣ್ಣಕೊಡಲಿ)ಗಳು, ಕುಡುಗೋಲುಗಳು ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು	ಖಾತೆ ಶಿರಸ್ತೇದಾರ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಸ್ವತ್ತು ಗುಮಾಸ್ತ - ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈ	ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹರಾಜಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು. ಇಂತಹ ಹರಾಜಿಗೆ ತೇಗದ ಮರದ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಲಿಂಗರಾಜು ಎಂಬವರಿಗೆ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಪೀಲುದಾರನು ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮುಖ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ಹಳೆಯದಾಗಿತ್ತು, ತೆರೆದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಹೀಗಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮಳೆ/ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಇದು 7000/- ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಶಿರಸ್ತೇದಾರನು ಹರಾಜು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಇರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಸಿಲುಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರೆ,	
--	--	--

		ಅಂತಹ ಲೋಪಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಲಾಗಿದೆ.	
--	--	-------------------------------------	--

11. ರುಜುವಾತಾಗಿರುವ ಆರೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರತ್ಯರ್ಜಿದಾರನು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಿಕ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ದಂಡದ ಆದೇಶವು ಇತರ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು ಸಮಂಜಸವಾಗಿತ್ತೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ.

12. ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಲೇವಾರಿಯ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸುವ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ, ತೀರ್ಪಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯವು ಸಿದ್ಧವಾಗದೆ ಮುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಭಾಗವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸುವ ಕೆಲವು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಡಿ.ಐ. ಸಂಖ್ಯೆ 3/2005ರಲ್ಲಿನ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಸಂ. 1, 2, 4 ಮತ್ತು 5 ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. ಈ ಆರೋಪಗಳು ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯರ್ಜಿದಾರನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೀರ್ಪು ಸಿದ್ಧವಾಗದೆ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವ

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಹರಾಜು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಡಿ.ಐ. ನಂ. 5/2005ರಲ್ಲಿನ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1 - ಇವುಗಳು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯರ್ಜಿದಾರನು ನೀಡಿರುವ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ.

13. ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯು ತೀರ್ಪಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸದೆ/ಉಕ್ತಲೇಖನ ನೀಡದೆ ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನ ಅಂತಿಮ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯರ್ಜಿದಾರನು ಕೇವಲ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅನನುಭವಿ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಕಾರನಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿತ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೇಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ.

14. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಶ್ನಿತ ತೀರ್ಪನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು, ಪ್ರತ್ಯರ್ಜಿದಾರನು ಸ್ಥಳೀಯ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿರುವ ದ್ವೇಷ

ಕಾರಣದ ಆರೋಪದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯರ್ಜಿದಾರನ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ದುರುದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದೂರುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದೇ ನಾವು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಭಾವಿಸೋಣ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಅಂತಹ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ದುರುದ್ದೇಶಗಳು ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸದೆ, ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿರುವ ಪ್ರತ್ಯರ್ಜಿದಾರನ ನಡತೆಯನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬಹುದಾದ ನಡತೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದು.

15. ಕೆಲವು ಆರೋಪಗಳು ನ್ಯಾಯಿಕ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಿಕ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಸ್ವತಃ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯವಹಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸರಿಯಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸದೆಯೇ/ ಉಕ್ತಲೇಖನ ನೀಡದೆಯೇ, ಸಮಗ್ರ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯರ್ಜಿದಾರನ ಕಡೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅತೀವ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವ ಆರೋಪಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನ್ಯಾಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಅಶಿಸ್ತಿನ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

16. ಮುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳ ನಂತರವೂ ತೀರ್ಪಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯವು ಸಿದ್ಧವಾಗದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಕಾರನ ಕಡೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಅಸಮರ್ಥತೆಯನ್ನು ದೂಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯರ್ಜಿದಾರನ ಪ್ರತಿವಾದವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಕಾರನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೇ ಇದ್ದುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗವನ್ನು ದೂಷಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಗಿತು. ಇಂತಹ ಮನೋಧರ್ಮವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ದೋಷವು ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಕಾರನ ಮೇಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರತ್ಯರ್ಜಿದಾರನ ವಾದವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಕಾರನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಣೆಯು ಆತನದ್ದೇ ಆಗಿತ್ತು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ರುಜುವಾತುಪಡಿಸುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಗೊಳಿಸಿರುತ್ತದೆ.

17. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೇಲೆ

ವಿಧಿಸಲಾದ ದಂಡದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಾಪಿತ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ: (i) ಆರೋಪಗಳು ರುಜುವಾತಾಗಿವೆಯೇ; (ii) ವಿಚಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಸಮಂಜಸವಾಗಿವೆಯೇ ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯವಾಗಿವೆಯೇ ಮತ್ತು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿರದಂತಿವೆಯೇ; (iii) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನ್ಯಾಯದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; ಹಾಗೂ (iv) ವಿಧಿಸಲಾದ ದಂಡವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆತನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯದ ಗಂಭೀರತೆ, ಆತನ ಹಿಂದಿನ ಸೇವಾ ದಾಖಲೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ-ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆಯೇ?

18. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮೇಲಿನ ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಂಡದ ಆದೇಶದ ಔಚಿತ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ನ್ಯಾಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಳ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನೇರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಯೋ ಏನೋ ಎಂಬಂತೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರಶ್ನಿತ ಆದೇಶದ

26ನೇ ಕಂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯರ್ಜಿದಾರನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲಾಗಿರುವ ಲೋಪ ದೋಷ ಕೃತ್ಯಗಳು ಗಂಭೀರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಾಗಿ ರೂಪಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 26ನೇ ಕಂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿಯುವಂತೆ, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರಶ್ನಿತ ಆದೇಶದ 36ನೇ ಕಂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ “ಆತನನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದಲೇ ವಜಾಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಕಠೋರ ಕೃತ್ಯವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೇಲಿನ ಪರೋಕ್ಷ ದಾಳಿಯಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ ನಂತರ, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರತ್ಯರ್ಜಿದಾರನನ್ನು ಮುಗ್ಧ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದೆ. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ.

19. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ತೋರಿಸುವ ನೋಟೀಸ್ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ದಂಡವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು **ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ**

ಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ ವಿರುದ್ಧ ಮಹೇಶ್ ದಹಿಯಾ¹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.

20. ಆದರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ಣಯವು, ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನಿಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಮೊದಲೇ, ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಸದಸ್ಯರು ಭಾರೀ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಳೆದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೀಡಿರುವಂಥದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.

21. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ತೋರಿಸುವ ನೋಟಿಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಇತಿಹಾಸವು ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ದಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ತೋರಿಸುವ

1 (2017) 1 SCC 768

ನೋಟಿಸಿನ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ (42ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ, 1976ರ ಮೂಲಕ ಸಂವಿಧಾನದ 311ನೇ ಅನುಚ್ಛೇದದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು **ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವಿರುದ್ಧ ತುಳಸಿರಾಮ್ ಪಟೇಲ್**² ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠವು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದ್ವಿ-ಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು **ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಇತರರು ವಿರುದ್ಧ ಇ. ಬಾಪ್ಪನ್**³ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಅದು **ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಇತರರು ವಿರುದ್ಧ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಂಜಾನ್ ಖಾನ್**⁴ ಪ್ರಕರಣದ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಅವಕಾಶವು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ದಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಅವಕಾಶಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಈ ವಿವಾದಾಂಶವನ್ನು **ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಇ.ಸಿ.ಐ.ಎಲ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ವಿರುದ್ಧ ಬಿ. ಕರುಣಾಕರ್ ಮತ್ತು ಇತರರು**⁵ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಯಿತು.

2 (1985) 3 SCC 398

3 (1988) 2 SCC 196

4 (1991) 1 SCC 588

5 (1993) 4 SCC 727

22. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ಪ್ರತ್ಯರ್ಜಿದಾರನಿಗೆ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು ಎಂಬುದು ಪ್ರತ್ಯರ್ಜಿದಾರನ ವಾದವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ತೋರಿಸುವ ನೋಟಿಸುಗಳು 11.10.2007ರ ದಿನಾಂಕದ್ದಾಗಿವೆ. ಪ್ರತ್ಯರ್ಜಿದಾರನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿ ಪತ್ರಗಳು 26.10.2007ರ ದಿನಾಂಕದ್ದಾಗಿವೆ. ಅದಾದ ನಂತರವೇ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಮಿತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಈ ವಿಷಯವನ್ನು 28.08.2008ರಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು 04.10.2008ರಂದು ಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದಿರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ತೋರಿಸುವ ನೋಟಿಸುಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನ್ಯಾಯದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿವೆ ಎಂಬ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲ.

23. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಂಡದ ಆದೇಶವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೂ ತನ್ಮೂಲಕ ಹೊಸ

ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಆದೇಶದ ಸುಸಂಬಂಧ ಭಾಗವು ಹೀಗಿದೆ:-

“ರಿಟ್ ಅಪೀಲನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನಾಂಕ: 30.11.2011ರ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂ. 10756/2009 ಮತ್ತು 11030-32/2009 ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೊರಡಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಆದೇಶವನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪೀಲುದಾರನನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ತನಿಖಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪೀಲುದಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಅಪೀಲುದಾರನನ್ನು, ಆತನ ಸೇವಾ ನಿವೃತ್ತಿಯ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಆನುಷಂಗಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ 8% ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಆತನಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದು. ಇದರ ಅನುಪಾಲನೆಯು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗಾಗಿ ಆಗತಕ್ಕದ್ದು.”

24. ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ಅಪೀಲುಗಳು ಅಂಗೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿವೆ. ತದನುಸಾರವಾಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠದ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯರ್ಜಿದಾರನ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ದಂಡದ ಆದೇಶವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯರ್ಜಿದಾರನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲ.

ನ್ಯಾ.
(ವಿ. ರಾಮಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್)

ನ್ಯಾ.
(ಪಂಕಜ್ ಮಿಥಾಲ್)

ನವದೆಹಲಿ

ಏಪ್ರಿಲ್ 10, 2023

ಕ್ಷೇಮು ನಿರಾಕರಣೆ

“ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲಾದ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಆಕೆಯ/ಆತನ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕೃತ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ, ಹಾಗೂ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಳ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.”